

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6892/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สมพร เลี้ยวไฟโรจน์ หรือเลี้ยว

ไฟโรจน์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 341

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยพลการ โดยทุจริต มิใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยินยอมมอบให้เนื่องจากถูกลอกลวงการที่จำเลยเปลี่ยนเอาป้ายราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางซึ่งติดราคา 1,785 บาท ออก แล้วนำป้ายราคาคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งติดราคา 134 บาท มาติดแทนแล้วมอบให้พวกของจำเลยนำไปชำระราคาแก่พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายจึงมิใช่เอาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปโดยพลการโดยทุจริต อันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หากแต่เป็นการหลอกลวงพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายโดยทุจริต โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า ราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีราคา 134 บาท พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายหลงเชื่อยินยอมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางให้จำเลยโดยรับเงินจากจำเลยไว้เพียง 134 บาท การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(11) วรรคสาม จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งในสี่ คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทเอก-ชัยดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้เสียหายได้เปลี่ยนเอาป้ายราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางซึ่งติดราคา 1,785 บาท ออก แล้วนำป้ายราคาคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งติดราคา 134 บาท มาติดแทนแล้วมอบให้จำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขแดงที่ 5343/2538 ของศาลชั้นต้นนำไปชำระราคาแก่พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายเป็นเหตุให้พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายรับเงินชำระราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางไว้เพียง 134 บาท แล้วมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางให้พวกจำเลยดังกล่าวไปปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ จะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดย

ผลการโดยทุจริตมิใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยินยอมมอบให้เนื่องจากถูกหลอกลวง การที่จำเลยเปลี่ยนเอาป้ายราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางซึ่งติดราคา 1,785 บาท ออก แล้วนำป้ายราคาคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งติดราคา 134 บาท มาติดแทน แล้วมอบให้พวกของ จำเลยนำไปชำระราคาแก่พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหาย จึงมิใช่เอาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ของกลางไปโดยผลการโดยทุจริตอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ หากแต่เป็นการ หลอกลวงพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายโดยทุจริต โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า ราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางมีราคา 134 บาท พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายหลง เชื่อยินยอมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางให้จำเลย โดยรับเงินจากจำเลยไว้เพียง 134 บาท อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยเพียงแต่นำป้ายราคาคอมพิวเตอร์ อื่นที่ติดราคา 134 บาท มาติดแทนที่ป้ายราคาที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลาง เป็นเพียงอุบายเพื่อให้ได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางมิได้มีเจตนาแสดงข้อความอันเป็น เท็จนั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอยู่ใน ตัว และจำเลยกระทำโดยมีเจตนาหลอกลวงพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายให้ ยินยอมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกลางให้จำเลยแล้วหาใช่ไม่มีเจตนาแสดงข้อความอัน เป็นเท็จดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานฉ้อโกง เป็นความผิดที่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินมีลักษณะสำคัญคือการใช้
อุบายหลอกลวง และโดยการหลอกลวงนั้น เป็นผลให้ผู้กระทำได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือโดยการหลอกลวงนั้นทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ จึงเห็นได้ว่าความผิดฐานฉ้อโกงเป็น
เรื่องที่เจ้าของทรัพย์สินได้อนุญาตหรือเต็มใจให้ทรัพย์สินไปเพราะผู้กระทำผิดใช้อุบาย
หลอกลวงอันเป็นผลให้หลงเชื่อและมอบทรัพย์สินให้ถือได้ว่า เป็นความสมัครใจของ
ผู้เสียหายที่สละการครอบครองทรัพย์สินให้ผู้หลอกลวงเพราะผลจากการถูกฉ้อโกง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259-260/2488 จำเลยหลอกลวงว่าสามารถทำธนบัตรฉบับ
เดียวให้เป็นสองฉบับได้ เจ้าทรัพย์หลงเชื่อจึงเอาธนบัตรมาให้จำเลยทำพิธีจำเลยเอา
เข้าไปในห้องแล้วส่งหีบออกมาใบหนึ่ง บอกว่าธนบัตรใส่ไว้ในหีบนั้นแล้วห้ามเปิดหีบ
อีกสองวันจึงจะเปิดได้ เจ้าทรัพย์ก็กลับไป ต่อมาปรากฏว่าเงินในหีบนั้น จำเลยเอาไป
หมดเสียแล้ว ดังนี้ตัดสินว่าเจ้าทรัพย์หลงเชื่อคำกล่าวเท็จหลอกลวงของจำเลยจน
ปล่อยให้จำเลยทำอะไรแก่ธนบัตรนั้นได้ตามชอบใจ จนกระทั่งจำเลยพาธนบัตรหนีไป
เจ้าทรัพย์เพิ่งทราบในภายหลัง หหมดโอกาสที่จะติดตามได้ทันที พฤติการณ์เหล่านี้สื่อ
ให้เห็นความมกมายของเจ้าทรัพย์อย่างชัดเจนไม่ระแวงการทุจริตของจำเลย จึง
มิได้ควบคุมธนบัตรนั้นอย่างที่ดีตนเป็นผู้ยึดถือสันนิษฐานได้ว่าเจ้าทรัพย์ได้สละการ
ครอบครองธนบัตรให้แก่จำเลยเริ่มตั้งแต่ตนหลงเชื่ออุบายทุจริตของจำเลยแล้ว
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่ใช่ความผิดฐานลักทรัพย์ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1514/2508 จำเลยเข้าไปซื้อสบู่ในร้านผู้เสียหาย 1 ก้อนราคา 3
บาท จำเลยส่งธนบัตร 100 บาทให้ไป ผู้เสียหายทอนให้ 97 บาท ต่อมาจำเลยไม่
ต้องการสบู่ขอเงินคืน โดยยื่นสบู่และเงินทอนให้ไป 47 บาท ฉวยโอกาสเก็บเงิน 50

บาทไว้ ผู้เสียหายรับเงินคืนไปโดยไม่ได้นับและคืนธนบัตร 100 บาท ให้แก่จำเลย
จำเลยรับเงินแล้วรีบออกจากร้านไป เห็นได้ว่า เจตนาของจำเลยต้องการเงินจำนวน
หนึ่งจากเจ้าทรัพย์ โดยใช้อุบายทำทีว่าจะซื้อสบู่ด้วยการชำระเงินด้วยธนบัตร 100
บาทเพื่อเจ้าทรัพย์จะได้ทอนเงินปลิกให้ เมื่อได้เงินทอนแล้วก็บอกเลิกไม่ซื้อสบู่และ
ขอธนบัตร 100 บาท คืน โดยคืนเงินทอนให้แก่เจ้าทรัพย์ แต่ฉวยโอกาสทุจริตยึดเอา
เงินทอนไว้ 50 บาท การซื้อสบู่เป็นฉากบังหน้าอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงให้ได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินคือเงินส่วนหนึ่งที่เจ้าของทรัพย์ทอนให้เพราะหลงเชื่อในการหลอกลวงนั้น
การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นการ
เอาทรัพย์ไปจากความครอบครองของผู้อื่นในลักษณะเป็นการทำร้ายกรรมสิทธิ์และ
การครอบครองของผู้อื่น และในขณะเดียวกันผู้กระทำได้ก่อการครอบครองของ
ตนเองขึ้นมาใหม่ จึงเห็นได้ว่า ความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่กระทำโดยฝ่าฝืน
ความยินยอมของผู้เสียหาย เป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินไปโดยที่เจ้าของ
ไม่อนุญาต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 791/2502 จำเลยกับพวกได้พูดขอลองกำลังม้ากับ
เจ้าของม้า อ้างว่าเพื่อนของจำเลยจะซื้อ เจ้าของม้ายังไม่ทันอนุญาต จำเลยยึดเยียด
บังเหียนให้เพื่อนของจำเลยขี่ม้านั้นหลบหนีไปต่อหน้า ดังนี้ สิทธิครอบครองยังอยู่กับ
เจ้าของม้าตลอดเวลา จึงไม่ใช่ฉ้อโกง แต่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 848/2507 จำเลยได้เสียดกับบุตรสาวผู้เสียหายแล้วพากันมาอยู่บ้านผู้เสียหาย
ได้ 7-8 วัน จำเลยบอกผู้เสียหายว่าจะไปซื้อข้าวสารมาเก็บไว้กินในฤดูทำนา รุ่งขึ้น
จำเลยเอาโคของผู้เสียหายเทียมเกวียนจะไปซื้อข้าวสาร ภริยาผู้เสียหายไปกับจำเลย
ด้วย เมื่อถึงที่หมายจำเลยปลดโคจากเกวียนแล้วแยกไป ต่อมาไม่นานจำเลยกลับมา
ถามภริยาผู้เสียหายว่า โคกินน้ำแล้วหรือยังประเดี๋ยวข้าวสารจะมาแล้ว ภริยาผู้เสีย
หายว่ายัง จำเลยจึงนำโคไปอ้างว่าจะนำไปให้กินน้ำ แล้วก็นำโคไปขายเสีย พร้อมทั้ง
มอบตัวพิมพ์รูปพรรณโคให้ผู้ซื้อไปด้วยดังนี้ พฤติการณ์ของจำเลยแสดงให้เห็นความ
ทุจริตของจำเลยตั้งแต่ลอบเอาตัวพิมพ์รูปพรรณไปแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความ

สัมพันธระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายฉันลูกเขยพ่อตาแม่ยาย จำเลยอาจจะเอาโคไปไซ้
ได้ตามผลการของจำเลยโดยการวิสาสะ หากจำต้องขออนุญาตหรือรับความยินยอมดัง
เช่นบุคคลอื่นไม่ แต่การที่จำเลยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายและภริยานั้น มิใช่เพื่อ
ให้ผู้เสียหายและภริยายอมส่งมอบโคให้จำเลยหากเป็นแต่เพียงอุบายในการที่จำเลย
จะพาโคไปได้แนบเนียนขึ้นเท่านั้น การที่จำเลยเอาโคไปหาใช้ผลโดยตรงจากการ
หลอกลวงไม่จำเลยจึงมีผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ฐานฉ้อโกง คำพิพากษาศาลฎีกาที่
207/2512 ผู้เสียหายทำปากกาของตนตกอยู่ในบริเวณร้านขายกาแฟที่ผู้เสียหายขาย
ขนมอยู่ แม้ผู้เสียหายจะได้ออกไปขายขนมที่อื่นซึ่งห่างออกไปเพียงประมาณ 1 เส้น
เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที เมื่อรู้ว่าปากกาหายก็รีบกลับไปค้นหาและสอบถาม ได้ความ
จากชายคนหนึ่งว่าเป็นผู้เก็บปากกานั้นได้และได้ถามหาเจ้าของแล้วจำเลยอ้างว่าเป็น
เจ้าของ ชายคนนั้นจึงมอบปากกาให้จำเลยไป ผู้เสียหายจึงไปถามจำเลยจำเลย
ปฏิเสธ เช่นนี้ ถือว่าทรัพย์ยังอยู่ในความยึดถือของผู้เสียหาย มิใช่ทรัพย์ตกหาย การที่
มีผู้อื่นเก็บได้มิใช่จะทำให้ความยึดถือของผู้เสียหายขาดตอนไป เมื่อจำเลยเอาไปจาก
ผู้อื่นโดยรู้อยู่ว่าไม่ใช่ของตน จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต้อง
ด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกง คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3150/2522 การที่ผู้เสียหายเอาเงินออกมาเพื่อร่วมทำธนบัตรปลอมด้วยความเชื่อ
ตามที่จำเลยกับพวกหลอกลวง โดยผู้เสียหายยังครอบครองยึดธนบัตรเหล่านั้นอยู่
แล้วจำเลยกับพวกได้ใช้อุบายเอาธนบัตรเหล่านั้นของผู้เสียหายไปโดยผู้เสียหายมิได้
ส่งมอบให้ นั้น เป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3162/2536
จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างธนาคารโจทก์ร่วมสาขาพะเยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
บริการ และเป็นผู้ควบคุมเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาทและมีอำนาจอนุมัติให้ถอน
เงินในวงเงิน 500,000 บาทจำเลยที่ 2 เดิมเป็นลูกค้าของโจทก์ร่วมเปิดบัญชีสะสม
ทรัพย์ที่สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง จำเลยที่ 2 ได้โอนเงินฝากดังกล่าวซึ่งมีเงินต้น
12,015.66 บาท และดอกเบี้ย 39.82 บาท ไปฝากต่อที่สาขาพะเยา จำเลยที่ 1 ได้

อนุมติให้จำเลยที่ 2 เปิดบัญชีได้ และจำเลยที่ 1 ได้บันทึกบัญชีจำนวน 200,000 บาท และต่อมาถอนอีก 202,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมืออนุมติการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการหลอกลวงให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีเงินฝากในบัญชีคือดอกเบี้ยมากกว่าความเป็นจริง มิใช่การหลอกลวงให้โจทก์ร่วมส่งมอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง จึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ เมื่อนำความผิดฐานฉ้อโกงกับลักทรัพย์มาพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วอาจกล่าวได้ว่า การลักทรัพย์เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอันเป็นการทำให้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองนั้นกลับมาอยู่ที่ตัวผู้กระทำการลักโดยที่เจ้าของทรัพย์ไม่ประสงค์จะละกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแต่ถูกแย่งเอาไปส่วนการฉ้อโกงเป็นเรื่องของการที่จำเลยหลอกลวงให้เจ้าของทรัพย์โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์ให้แก่ตนโดยเจ้าของทรัพย์นั้นสมัครใจ สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ หากจำเลยเอาโฉมไฟเป็นของตนไปโดยไม่จ่ายเงิน ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำร้ายกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยทุจริต จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์แต่เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยเอาป้ายราคาจริง 1,785 บาท ของโฉมไฟที่ต้องการได้ไปออกแล้วเอาป้ายราคาโฉมไฟที่ราคาถูกกว่าคือราคา 134 บาท มาปิดไว้กับโฉมไฟที่ต้องการแล้วนำไปจ่ายเงินกับพนักงานของผู้เสียหาย การที่จำเลยนำป้ายราคาถูกมาปิดไว้กับโฉมไฟราคาแพงกว่าป้ายนั้น ถือว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอยู่ในตัวแล้ว เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้พนักงานนั้นหลงเชื่อว่าโฉมไฟนั้นมีราคาเพียง 134 บาท จึงยินยอมรับเงิน 134 บาท ด้วยความสมัครใจอันเกิดจากการหลงเชื่อ แล้วมอบโฉมไฟนั้นให้จำเลยไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง มิใช่ลักทรัพย์ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าจำเลยเอาสิ่งของหรือสินค้าอื่น ๆ อีกหลายรายการใส่ไว้ในกล่องที่ใส่โฉมไฟที่ต้องการซื้อ แล้วนำผ่านเครื่องเก็บเงินของผู้เสียหาย โดยมีการชำระราคาสินค้าเพียงโฉมไฟอย่างเดียว อันนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์สินค้าอื่น ๆ นั้นโดยใช้กลอุบายซึ่งเป็นการแสวงหาวิธีการบิดเบือนตาผู้เสียหายเพื่อจะเอาทรัพย์ไปโดยไม่ต้องชำระเงินมิใช่การแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงผู้เสียหายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินไปอันจะเป็นความผิดฐาน
ฉ้อโกง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2542) จิตฤดี วีระเวสส์